

1500452-45.2021.8.26.0439

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: ANA FLÁVIA JORDÃO RAMOS FORNAZARI

Comarca: Pereira Barreto

Foro: Foro de Pereira Barreto

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... reconhecer a majorante do repouso noturno em furto qualificado, entendimento que fora observado pela jurisprudência do Tribunal de Justiça Bandeirante:

Furto qualificado - Réu confesso - Condenação mantida. Corrupção de menor -

Suficiência probatória - Natureza formal do crime - Súmula 500 do STJ. Penas

básicas fixadas nos mínimos - Incabível redução por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pereira Barreto

Foro de Pereira Barreto

1ª Vara Judicial

Rua Francisca Senhorinha Carneiro, S/N, Pereira Barreto-SP - cep 15370-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500452-45.2021.8.26.0439 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500452-45.2021.8.26.0439

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2176598/2021 - DEL.POL.PEREIRA BARRETO, 18798108 - DEL.POL.PEREIRA BARRETO, 426/21/109 - DEL.POL.PEREIRA BARRETO, 2176598 - DEL.POL.PEREIRA BARRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALESSANDRO ADAUTO DA SILVA ARAGAO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANA FLÁVIA JORDÃO RAMOS FORNAZARI

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia em face de ALESSANDRO ADAUTO DA SILVA ARAGAO, imputando-lhe a prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada, durante o repouso noturno, conduta tipificada no artigo 155, parágrafos 1º e 4º, inciso I e II do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 30 de junho de 2021, por volta das 00h, em meio à situação de calamidade pública decorrente da pandemia (Covid19), no estabelecimento comercial denominado "Padaria Rei dos Pães", localizado na Rua Pará, 1699, nesta cidade e comarca de Pereira Barreto/SP, ALESSANDRO ADAUTO DA SILVA ARAGÃO, durante o repouso noturno, mediante escalada e com arrombamento de obstáculo (cf. laudo pericial de fl.112), subtraiu, para si, 1 (uma) bicicleta, marca Kylin, cor preta e

vermelha, avaliada em R\$ 500,00 (cf. auto de avaliação de fls. 43/44) e a quantia de R\$ 70,00 (setenta reais) em cédulas e moedas, pertencentes ao estabelecimento comercial, de propriedade de Reinaldo Pereira Lima.

A denúncia foi recebida às fls. 128/129.

Apresentada resposta à acusação às fls. 147/154.

Realizada a audiência de instrução e julgamento as partes fizeram as alegações finais.

Certidão de antecedentes e F.A às fls. 54/63.

Era o relatório. Fundamento e decido.

A vítima Reinaldo Pereira Lima disse que, naquela madrugada, o padeiro chegou para trabalhar e ligou para o depoente informando que alguém havia arrombado a padaria. A pessoa teria quebrado a porta de blindex, levando a bicicleta e o dinheiro. Não havia meios de monitoramento, mas sim câmeras e alarme. Disse que o terreno ao lado é ermo. Disse que teve o prejuízo da porta e dos bens subtraídos, que foram recuperados parcialmente sendo 6 reais e a bicicleta. O conserto da porta ficou orçado em R\$ 1.180,00.

A testemunha Erick Gabriel França de Nascimento disse que, no dia dos fatos, o acusado apareceu em frente a sua casa e ofereceu a bicicleta ao primo e ao declarante chegou em sua casa e ficou conversando, tendo ele oferecido uma bicicleta. No começo, falou que não queria e daí o primo do declarante ficou conversando, tentando negociar, e o acusado pediu R\$ 25 reais pela bicicleta. Disse que deu o dinheiro para o primo comprar a bicicleta. Disse que no momento precisava da bicicleta mas não queria pegá-la, porém o primo o convenceu. Disse que no dia seguinte a polícia apareceu na casa do declarante, perguntando sobre a bicicleta, tendo levado o objeto. Disse que reconheceu o réu como a pessoa que vendeu a bicicleta. Disse que o horário em que a bicicleta foi oferecida foi entre 1 a 2 horas da manhã. Disse que não lembra dos detalhes da bicicleta.

A testemunha PM Cássio Magalhães disse que o réu é conhecido nos meios policiais. Disse que fizeram um grupo no whatsapp chamado Vizinhança Solidária em que os cidadãos podem entrar em contato com a PM. Disse que receberam mensagem de que o réu teria tentado entrar em vários locais, tendo logrado êxito em entrar na padaria referida na denuncia. Disse que visualizaram as imagens das câmeras de segurança e identificaram o réu. Disse que foram até a casa do réu, ocasião em que ele assumiu a autoria. Disse que acharam as vestes utilizadas pelo acusado no momento do furto. Disse que o dinheiro foi usado para comprar drogas e que tinha vendido a bicicleta para Erick. Disse que o Erick devolveu a bicicleta e falou que o réu ofereceu a bicicleta por R\$ 30,00. Disse que foi dada voz de prisão para ambos. Disse que o réu estava sonolento mas não tinha indícios de que estava sob efeito de drogas. Disse que a polícia civil que seria encarregada das investigações, motivo porque não sabe se as imagens foram juntadas.

Jivaldo da Silva Aragão é pai de Alessandro. Disse que Alessandro tem problemas psiquiátricos desde os 14 anos e que em 2014 ele foi diagnosticado com problemas mentais. Disse que não sabia que ele fazia uso de entorpecente. Disse que ele é trabalhador e trabalha com o informante. Disse que ele tá em tratamento até hoje. Disse que informou a polícia que o réu tinha problemas mentais e entregou os medicamentos.

Analina Correia disse que é madrastra e disse que no dia que Alessandro foi preso, estava na residência e os policiais pediram para entrar e ela permitiu. Disse que nunca o viu usando drogas e fala que ele não é agressivo.

O réu disse que está recuperado e não houve mais vozes. Disse que a acusação pode ser verdadeira pois não tem a lembrança nítida das coisas, pois estava mal. Disse que os policiais foram até sua casa e encontraram os objetos, motivo porque acredita que realmente praticou o crime. Disse que não gosta de lembrar dessa época.

Conforme o laudo de fls. 320/326, o réu era portador de síndrome da dependência de múltiplas substancias psicoativas agravado por transtornos psicóticos agudos transitórios, concluindo que o réu estava apenas parcialmente capaz de entendimento e de auto-determinação frente ao caráter criminoso. Assim, temos que a conclusão indica a semi-imputabilidade.

Segundo o art. 26, parágrafo único do Código Penal, "a pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento."

Temos que, no presente caso, o cumprimento de pena é plenamente possível eis que o réu apresentou notável melhora de sua condição mental, devendo ser observada a causa de diminuição ora mencionada em seu patamar máximo de 2/3.

Destaco que não é o caso de absolvição impropria eis que não foi constatada a inimputabilidade, mas sim a semi-imputabilidade, não sendo indicável a substituição da pena por medida de segurança por ser até mais prejudicial ao réu, especialmente, considerando a sua recuperação.

Incabível a aplicação do princípio da insignificância, pois além da reincidência, temos que houve notável prejuízo com o rompimento do obstáculo, que causou a vítima um prejuízo de aproximadamente um salário mínimo. Nesses termos, temos a

jurisprudência do E. TJSP:

Apelação Criminal. Furto qualificado. Majorado em razão da prática durante repouso noturno. Pretendida absolvição. Atipicidade material pelo princípio da insignificância. Impossibilidade. Quadro probatório seguro. Confissão corroborada pelas demais provas. Réu que já cometeu múltiplos crimes, sendo reincidente com antecedentes, e causou prejuízo à vítima, contexto incompatível com a bagatela. Qualificadora mantida, conforme conclusão pericial. Tentativa não evidenciada. Condenação mantida. Penas. Redução necessária. Diminuição da pena-base. Compensação entre confissão e reincidência. Exclusão da majorante referente ao repouso noturno. Regime inicial fechado inafastável. Parcial provimento do recurso defensivo.

(TJSP; Apelação Criminal 1500522-54.2021.8.26.0571; Relator (a): Diniz Fernando; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Capão Bonito - 1ª Vara; Data do Julgamento: 21/11/2022; Data de Registro: 21/11/2022)

Quanto à capitulação constante dos autos, temos que o C. STJ recentemente consolidou jurisprudência no sentido de que não seria possível reconhecer a majorante do repouso noturno em furto qualificado, entendimento que fora observado pela jurisprudência do Tribunal de Justiça Bandeirante:

Furto qualificado - Réu confesso - Condenação mantida. Corrupção de menor - Suficiência probatória - Natureza formal do crime - Súmula 500 do STJ. Penas básicas fixadas nos mínimos - Incabível redução por atenuante - Súmula 231 do STJ. Majorante - Repouso noturno - Afastamento - Inaplicável a causa de aumento às hipóteses de furto qualificado - Nova posição do STJ sob o rito dos recursos repetitivos - Tema 1087. Concurso formal de delitos - Reconhecimento - Aumento mínimo - Critério progressivo conforme o número de infrações. Substituição da corporal por duas restritivas de direitos - Ausência de fundamentação - Cabível apenas restritiva e multa - Alteração. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500277-86.2021.8.26.0589; Relator (a): Vico Mañas; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Simão - Vara Única; Data do Julgamento: 04/11/2022; Data de Registro: 04/11/2022)

Muito embora não se possa aplicar a causa de aumento do repouso noturno, entendo ser possível considerar a circunstância na primeira fase da dosimetria.

Quanto às qualificadoras da escalada e do rompimento de obstáculo, temos o laudo de exame de local de fls. 110/120 que concluiu que "não foram constatados sinais de arrombamentos nas vias de acesso convencionais ao interior do estabelecimento [...] o autor se utilizou da escalada do muro de alvenaria da porção direita do local de interesse policial a fim de acessar o interior do terreno do estabelecimento [...] no interior do estabelecimento, na porção anterior direita do terreno, havia uma porta de vidro disposta em folha dupla de vidro do tipo de correr. Tal porta apresentava sua folha direita fraturada, cujos fragmentos vítreos haviam sido removidos e acondicionado em embalagem para posterior dispensa. No local havia parte da estrutura metálica de ancoragem da folha de vidro fraturada a qual apresentava amolgamentos e atritamentos na sua porção inferior com orientação de

dentro para fora. Tais danos são compatíveis com aqueles encontrados em arrombamentos mediante emprego de esforço muscular mecânico associado a instrumento rígido à guisa de alavanca. Disto podemos inferir que o autor se utilizou da destruição/rompimento de obstáculo (porta de vidro fraturada) a fim de acessar o interior do estabelecimento comercial.

A qualificadora da escalada será utilizada para qualificar o delito e a qualificadora do rompimento do obstáculo será considerada na primeira fase da dosimetria.

Afasto a agravante da prática do crime no contexto de pandemia, eis que não foi demonstrado que o modus operandi do agente utilizou das medidas restritivas impostas por decreto de calamidade para facilitar a execução do crime.

Deve ser considerada a reincidência a condenação pelo processo nº 3794-51.2015.826.0439 cuja pena fora extinta em 22/11/2018.

Deve ser considerado como Maus Antecedentes o processo 519-60.2008.826.00077 cuja pena fora extinta em 21/01/2016.

Nesses termos, passo a dosar a pena.

Culpabilidade: não há motivos que elevem o juízo de reprovação sobre o desvalor da conduta.

Motivos: os motivos são reprováveis, porém a cupidez é elementar do tipo.

Circunstâncias: foram desfavoráveis ao réu que se aproveitou do período noturno para ingressar no estabelecimento comercial, ainda que este contasse com alarme, considerando que no período noturno a vigilância é reduzida pela inexistência de fluxo de pessoas pelo local.

Consequências: foram graves dado que houve rompimento de obstáculo e o prejuízo causado no imóvel, razão porque essa condição também é desfavorável ao réu.

Personalidade: julgo prejudicada a análise ante a ausência de prova técnica apta a subsidiar um juízo de valor concreto sobre tal circunstância judicial.

Comportamento da vítima: permanece neutra essa circunstância.

Antecedentes: o réu tem Maus Antecedentes.

Conduta social: não há informações sobre a conduta social do réu.

Assim, havendo três circunstâncias judiciais desfavoráveis, aumento a pena base em 1/2, devendo essa fração incidir sob a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas, e por isso, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, há a atenuante da confissão que deve ser compensada com a agravante da reincidência, permanecendo a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento, havendo uma de diminuição (2/3), tornando a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto. Justifico que, apesar da reincidência específica, o réu cometeu o crime em condições de severa perturbação mental, de forma que entendemos que excepcionalmente é possível que cumpra a pena inicialmente em regime aberto.

Considerando a pena acima avaliada, fixo a multa em 25 (vinte e cinco) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à data do fato.

Indefiro os benefícios do art. 44 e art. 77 do Código Penal, por ser o réu reincidente específico.

Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR ALESSANDRO ADAUTO DA SILVA ARAGÃO como incurso no crime descrito no art. 155, parágrafo 4º, I e II do Código Penal a cumprir a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, cumulada à pena de 25 (vinte e cinco) dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Defiro ao réu a gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado, não havendo alteração do quantum de pena, certifique-se e após: 1) encaminhe-se o Boletim Individual, devidamente preenchido, ao Instituto de Identificação; 2) Oficie-se ao TRE/SP para suspensão dos direitos políticos dos condenados; 3) Expeça-se guia de execução de penal; 4) expeça-se certidão de honorários, em caso de advogado habilitado pelo convênio OAB-DPE.

P.I.C.

Pereira Barreto, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA